

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1947/2535

นางสันตยา พาฬเสวด

โจทก์

นายอุทัย กุวางควนหรือกวรรณ

จำเลย

นางสันตยา พาฬเสวด โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเพียง 49,825 บาท ไม่เกินสองแสนบาทฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า ฎีกาโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า คดีโจทก์ไม่ขาดอายุความ และโจทก์ได้ที่พิพาทมาจากการขายทอดตลาดย่อมได้รับความคุ้มครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1330 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 98 แผ่นที่ 2)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยไปทำการเพิกถอน โฉนดที่ดินเลขที่ 1040 ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเลย เฉพาะส่วนที่ออกทับที่ดินของโจทก์ หากจำเลยไม่ไปให้ถือเอาคำพิพากษาของศาลแทนการแสดงเจตนาของจำเลย

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 92)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 96)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังว่าโจทก์ทราบถึงการที่ที่ดินพิพาทถูกแย่งการครอบครอง
เกิน 1 ปี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน โจทก์ฎีกาอ้างว่า สิทธิ
ของโจทก์ยังมีอยู่ก็เป็นการโต้แย้งว่าที่ดินพิพาทไม่ได้ถูกแย่งการครอบครองจึงเป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พังว่าโจทก์ทราบถึงการที่ที่ดินพิพาทถูกแย่งการครอบครอง
เกิน 1 ปี โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนโฉนดที่ดิน โจทก์ฎีกาอ้างว่า สิทธิ
ของโจทก์ยังมีอยู่ก็เป็นการโต้แย้งว่าที่ดินพิพาทไม่ได้ถูกแย่งการครอบครองจึงเป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-อากาศ บำรุงชีพ-ดำรงพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ